

Nr. 104 Reichsleiter Ley an Reichsarbeitsminister Seldte. 21. Juni 1937*R 43 II/530, Bl. 227–228 Abschrift¹**Beginn:**Beginn:*

[Kompetenzansprüche der Deutschen Arbeitsfront im Aufgabenbereich der Reichstrehänder der Arbeit]

Sehr geehrter Herr Reichsminister!

Sie haben am 19. Mai ds. Js. an alle Reichstrehänder der Arbeit² eine Verfügung gerichtet, die unter dem Titel „Beilegung von innerbetrieblichen Streitigkeiten: Eingriffe] der Deutschen Arbeitsfront in den Aufgabenkreis der Reichstrehänder der Arbeit“ auch in der Tagespresse und den verschiedensten Fachzeitschriften veröffentlicht wurde³.

Ihre Verfügung gab mir Veranlassung, gleichfalls in der Tagespresse⁴ auf die Verordnung des Führers vom 24. Oktober 1934 über Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront⁵ hinzuweisen. Ich möchte nicht verfehlen Ihnen zu sagen, daß Ihre Stellungnahme bei mir größtes Befremden hervorgerufen hat. Abgesehen davon, daß solche Verlautbarungen keineswegs die Zusammenarbeit der Treuhänder mit den Dienststellen der Deutschen Arbeitsfront fördern, wird naturgemäß darüber hinaus hierdurch eine starke Beunruhigung *in die Betriebe* hineingetragen, wie mir dies eine Anzahl inzwischen eingegangener Mitteilungen meiner Gauobmänner beweisen.

¹ Von Seldte zus. mit seiner Antwort (Dok. Nr. 120) am 15. 7. 1937 dem StSRk m. d. B. zugeleitet, von dem Schriftwechsel „Kenntnis zu nehmen und dem Führer und Reichskanzler Bericht erstatten zu wollen“; R 43 II/530, Bl. 225; auch in: R 3101/10320, Bl. 44–46. Zum Hintergrund der Auseinandersetzungen zwischen RAM und DAF um die prakt. Führung der Sozialpolitik s. SMELSER, Ley, S. 245 ff., zu dieser Kontroverse S. 250 f.; MASON, Sozialpolitik, S. 247 ff. Vgl. bereits ARH III, Nr. 185.

² Die 1933 eingesetzten TdA firmierten seit 1. 4. 1937 als „Reichstrehänder“ (RABl. I S. 89), um ihre Stellung als Reichsbehörden hervorzuheben und mögl. Verwechslungen mit treuhänderischen Organen der Wirtschaft auszuschließen, wohl auch um sie im Konkurrenzkampf mit der DAF zu stärken; s. R 43 II/529a, Bl. 35 ff.; FRESE, Betriebspolitik, S. 76–78, 228–244. Am 6. 1. 1937 hatte der RAM der DAF einen Vorschlag für die künftige Zuständigkeitsabgrenzung zwischen TdA und DAF übersandt, ohne eine Antwort zu erhalten; R 3101/10320, Bl. 11–24.

³ Der RdErl. rügte eingangs die häufig beobachtete Praxis, bei innerbetriebl. Streitigkeiten sogleich „an außerhalb des Betriebes stehende Stellen“, d.h. an DAF-Walter zu appellieren: „Dieses Verfahren kann keinesfalls mit dem Grundgedanken der neuen deutschen Sozialverfassung in Einklang gebracht werden. Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit geht von der *Betriebsgemeinschaft* als der Grundlage des gesamten Arbeitslebens aus. *Innerhalb der Betriebsgemeinschaft* muß zunächst unter Fernhaltung jeder Einmischung von Stellen, die nicht der Betriebsgemeinschaft angehören, versucht werden, auftretende Streitigkeiten beizulegen. [...] Wenden sich Vertrauensmänner oder sonstige Gefolgschaftsmitglieder, einschließlich der im Betrieb beschäftigten Amtsträger der Deutschen Arbeitsfront, unter Außerachtlassung dieser Grundsätze zur Vermittlung bei Streitigkeiten unmittelbar an Stellen außerhalb der Betriebsgemeinschaft, dann verstoßen sie gegen Grundlagen des neuen deutschen Arbeitsrechts. Darauf wird von den Reichstrehändern der Arbeit nachdrücklich hinzuweisen sein. Unternehmer und Gefolgschaftsangehörige werden ferner nochmals auch darüber zu unterrichten sein, daß bei Streitfällen von allgemeiner Bedeutung, die innerhalb der Betriebsgemeinschaft nicht beigelegt werden können, der Reichstrehänder der Arbeit *unmittelbar* angerufen werden kann, der mit den ihm vom Gesetz zur Verfügung gestellten Mitteln für die Wiederherstellung des gestörten Arbeitsfriedens sorgen wird. Nur durch eine rechtzeitige Anrufung des Reichstrehänders der Arbeit kann oftmals vermieden werden, daß sich die Gegensätze unnötig verschärfen, dadurch die Beilegung erschwert wird und die Betriebsgemeinschaft weiteren Schaden erleidet. – Franz Seldte“. R 43 II/530, Bl. 226; Druck: RABl. I S. 137.

⁴ Zur Pressekontroverse vgl. die Sammlung in: R 2501/3521. Die DAF-Gauverwaltung Düsseldorf geißelte die bloße Bekanntgabe des Erlasses durch die Bezirksgruppe Nordwest der WiGrp. Eisen schaffende Industrie als Affront gegen die DAF und damit die NSDAP insgesamt; R 3101/10319, Bl. 5–13.

⁵ ARH II/1, Nr. 28.

Selbstverständlich hat auch der *Moskauer Sender* Ihre vorgenannte Mitteilung an die Treuhänder der Arbeit in entsprechender Weise aufgegriffen und kommentiert. Ich erwähne dies lediglich zur Vervollständigung der überall entstandenen Eindrücke.

Von diesen äußeren Begleiterscheinungen jedoch abgesehen, widerspricht Ihre Verfügung sowohl der Verordnung des Führers vom 24. Okt. 34 über Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront als auch dem Gesetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit⁶.

Die Verordnung des Führers vom 24. Oktober 1934 bestimmt unter § 7 folgendes:

„Die Deutsche Arbeitsfront hat den Arbeitsfrieden dadurch zu sichern, daß bei den Betriebsführern das Verständnis für die berechtigten Ansprüche ihrer Gefolgschaft, bei den Gefolgschaften das Verständnis für die Lage und die Möglichkeit[en] ihres Betriebes geschaffen wird.

Die Deutsche Arbeitsfront hat die Aufgabe, zwischen den berechtigten Interessen aller Beteiligten jenen Ausgleich zu finden, der den nationalsozialistischen Grundsätzen entspricht und die Anzahl der Fälle einschränkt, die nach dem Gesetz vom 20. Januar 1934 [den] zur Entscheidung allein zuständigen staatlichen Organen zu überweisen sind.

Die für diesen Ausgleich notwendige Vertretung aller Beteiligten ist ausschließlich Sache der Deutschen Arbeitsfront. Die Bildung anderer Organisationen oder ihre Betätigung auf diesem Gebiet ist unzulässig.“

Das Gesetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit dagegen bestimmt nicht, daß die Treuhänder – wie dies durch Ihre Verfügung angeordnet wird – Abteilungen bzw. Unterabteilungen ihrer Dienststellen einrichten. Nach dem Gesetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit soll der Treuhänder lediglich der oberste Sozialrichter sein. Mit der Errichtung von Unterabteilungen der Treuhänderbüros greifen Sie in die Rechte der Deutschen Arbeitsfront ein, die der Führer in dem oben aufgeführten Paragraphen 7 seiner Verordnung vom 24. Oktober 1934 festgelegt hat. Ich verweise hierbei auf Absatz 2 des § 7, aus dem eindeutig und klar hervorgeht, daß die Arbeiten, die sie den Unterabteilungen der Treuhänderdienststellen zusprechen, einzig und allein Aufgabe der Deutschen Arbeitsfront sind.

Da ich keinesfalls zulassen kann, daß in die Arbeiterschaft eine weitere Beunruhigung hineingetragen wird und evtl. die Meinung entsteht, daß die Deutsche Arbeitsfront entrechtet werden soll, muß ich Sie im Hinblick auf den mir vom Führer erteilten Auftrag ersuchen, in Zukunft derartige Verlautbarungen, die dazu noch – wie bereits erwähnt – sowohl gegen das Gesetz zur Ordnung der Nationalen Arbeit wie gegen die Verordnung des Führers vom 24. Oktober 1934 verstoßen, zu unterlassen.

Andernfalls wäre ich gezwungen, dem Führer über die verhängnisvollen Auswirkungen derartiger Verfügungen zu berichten⁷.

Heil Hitler
Dr. R. Ley

⁶ AOG vom 20. 1. 1934 (RGBl. I S. 45); s. ARH I/2, Nrr. 258 P. 12, 266, 269, 284 P. 1.

⁷ Antwort Seldtes: Dok. Nr. 120.

Zitierhinweis

Nr. 104 Reichsleiter Ley an Reichsarbeitsminister Seldte. 21. Juni 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d104>